

Nr. 7 Begründung der Kabinettsvorlage eines Patentgesetzes, eines Gebrauchsmustergesetzes, eines Warenzeichengesetzes und eines Gesetzes über die patentamtlichen Gebühren. 14. Januar 1936*R 43 II/1558a, Bl. 48–79 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Drei Hauptgesichtspunkte bestimmen die Neugestaltung des gewerblichen Rechtsschutzes, die in den vorgelegten Gesetzentwürfen enthalten ist. Zuvörderst gilt es, grundsätzliche Gedanken des Nationalsozialismus auch auf diesem Gebiete zur Geltung zu bringen. Dabei stehen für das Recht der Erfindungen zwei Gesichtspunkte im Vordergrund. Einmal sieht der neue Staat in den im deutschen Volke besonders reich vorhandenen schöpferischen Geisteskräften ein hohes Gut, das für den Wiederaufbau Deutschlands von unschätzbarem Werte ist. Er rechnet es deshalb zu seinen vornehmsten Aufgaben, mit allen Mitteln die Entfaltung der schöpferischen Persönlichkeit zu fördern und ihr Werk gegen Ausbeutung zu schützen². Dieser Gedanke muß in den Maßnahmen zur Wahrung der Erfinderehre, bei der Ausgestaltung der Angestellten-erfindung und bei der Regelung der Erleichterungen, die mittellosen Erfindern hinsichtlich der zur Erlangung und Geltendmachung des Erfindungsschutzes aufzuwendenden Kosten zu gewähren sind, seinen Ausdruck finden. Andererseits darf die Förderung des Erfinders nicht dazu führen, daß ihm gestattet wird, in der Ausnutzung seiner Leistungen nur eigennützige Ziele zu verfolgen. Der Grundsatz, daß die Belange von Volk und Staat den Sonderinteressen des Einzelnen Vorgehen, muß gerade für das Erfinderrecht erhöhte Bedeutung gewinnen. Denn der Erfinder verdankt seine Leistungen nicht nur sich selbst, sondern zugleich der Volksgemeinschaft, auf deren Boden das kulturelle Wachstum gedeiht und die Grundlagen geschaffen sind, auf denen weiterbauend er erst zu seiner Erfindung gelangen konnte. Deshalb stehen die schöpferischen Kräfte im Ehrendienst von Volk und Staat. Dem Schutz, den ihnen der Staat gewährt, entspricht die Pflicht des Erfinders, bei der Verwertung dessen, was er seinerseits zur Fortentwicklung der Technik beiträgt, nicht allein den eigenen Nutzen zu bedenken, sondern sein Werk zugleich dem Wohle der Volksgemeinschaft dienstbar zu machen. Dieser Gedanke muß hauptsächlich die Vorschriften bestimmen, die sich mit der Einschränkung der Erfinderrechte, insbesondere durch Befugnisse des Staates und durch Zwangslizenzen befassen. Der zweite Gesichtspunkt ergibt sich aus der Notwendigkeit, den Gesetzesstoff zu vereinfachen und möglichst übersichtlich zu gestalten. Eine Reihe von gesetzlichen Sondervorschriften der Kriegs- und Nachkriegszeit, die zum Teil nur eine einstweilige Regelung bezweckten, haben in den Zusam-

¹ KabVorl. des RJuM vom 14.1. 1936: R 43 II/1558a, Bl. 2–97; R 3001/10131, unfol. Ungekürzter Abdruck der nahezu ident. Begründung der endgült. KabVorl. vom 4.4. 1936 in: Georg KLAUER/Philipp MÖHRING, Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Berlin 21940, S. 25–55. – Die Vorarbeiten zu einer gesetzl. Neuordnung des gewerbl. Rechtsschutzes waren 1934 im RJuM aufgenommen worden, auf der Basis von Vorschlägen des im Jan. 1934 eingerichteten „Ausschusses für gewerbl. Rechtsschutz“ der ADR und in enger Fühlungnahme mit dem Reichspatentamt, den beteiligten Ressorts wie auch mit der DAF und interessierten Berufsverbänden. Aktenmaterial zu den Entwurfsfassungen des PatentG vom 21.1. und 8. 5. 1935 und den dieser KabVorl. vorausgehenden Verhandlungen in: R 3001/10129 und 10130.

² Vgl. das in diesem Kontext wiederholt angezogene Diktum Hitlers in „Mein Kampf“, 4. Kap. *Persönlichkeit und völkischer Staatsgedanke*, S. 496 f.: Alle Erfindungen seien das Ergebnis des Schaffens von Einzelpersonen, nicht der Masse. „Eine menschliche Gemeinschaft erscheint nur dann als gut organisiert, wenn sie diesen schöpferischen Kräften in möglichst entgegenkommender Weise ihr Arbeiten erleichtert und nutzbringend für die Gesamtheit anwendet. Das Wertvollste an der Erfindung selbst, mag sie nun im Materiellen oder in der Welt der Gedanken liegen, ist zunächst der Erfinder als Person. Ihn also für die Gesamtheit nutzbringend anzusetzen, ist erste und höchste Aufgabe der Organisation einer Volksgemeinschaft.“

menhang der Hauptgesetze eingegriffen und ihre Verständnis erschwert. Die im Jahre 1923 vorgenommene Neuveröffentlichung des Patentgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des Warenzeichengesetzes³ (Reichsgesetzbl. II S. 437) hat diesem Übelstand nur zum Teil abgeholfen. Neben den Hauptgesetzen sind verschiedene andere Vorschriften erhalten geblieben, die, obwohl sie mit jenen nicht in Einklang standen, doch nicht in sie eingearbeitet werden konnten, da die dauernde Beibehaltung der Vorschriften damals noch nicht feststand. In dieser Hinsicht ist vor allem auf die Verordnung vom 9. März 1917 (Reichsgesetzbl. S. 221)⁴ hinzuweisen, mit der neben anderen Vereinfachungen des patentamtlichen Verfahrens der Einzelprüfer eingeführt wurde. Inzwischen ist das Verfahren durch Gesetz vom 1. Februar 1926 (Reichsgesetzbl. II S. 127)⁵ neu geregelt worden. Auch sonst ist es an der Zeit, Überholtes aus dem Wortlaut des Hauptgesetzes zu entfernen und die Nebengesetze in sie einzuarbeiten, soweit nicht besondere Gründe dafür sprechen, sie weiter selbständig bestehen zu lassen.

Als Drittes ergeben sich verschiedene Änderungen der bestehenden Gesetze aus dem Beitritt des Deutschen Reichs zu den Verträgen zur Änderung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, die am 6. November 1925 im Haag unterzeichnet worden sind (Reichsgesetzbl. 1928 II S. 175)⁶.

Alle diese Gesichtspunkte und daneben zahlreiche aus den Erfahrungen der Praxis hervorgegangene Wünsche auf Verbesserung von Einzelheiten bedingen erhebliche Änderungen der bestehenden Gesetze. Gleichwohl gebieten es die in der Materie begründeten besonderen Schwierigkeiten der Rechtsanwendung, daß in langer Zeit Bewährtes, an dem deshalb der Sache nach festgehalten werden soll, auch in der äußeren Form nach Möglichkeit erhalten wird. Denn es muß vermieden werden, daß die reichen Ergebnisse, die in jahrzehntelanger Verwaltungsarbeit, Rechtsprechung und wissenschaftlicher Forschung für die Auslegung und Anwendung bestimmter Vorschriften und Begriffe gewonnen worden sind, durch bloße Fassungsänderungen entwertet werden, die unfruchtbare Zweifel heraufbeschwören und Unsicherheit in die Wirtschaft tragen. Deshalb lehnen sich die neuen Gesetze äußerlich an die Bestimmungen des geltenden Rechts an, die den beteiligten Kreisen vertraut und geläufig sind. Auch in den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften wird des besseren Verständnisses wegen an die vorhandenen Gesetze angeknüpft werden.

PATENTGESETZ.

[...]

§ 2⁷

Satz 1 gibt den ersten Absatz in § 2 des geltenden Gesetzes wieder.

Der neue Satz 2 enthält eine Durchbrechung des Grundsatzes im Satz 1, die nach zwei Richtungen eine Verbesserung des bisherigen Rechts bringen soll. Hat jemand von der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers Kenntnis erlangt und verwendet er dieses Wissen, um ohne den Willen der Genannten die Erfindung vor der Anmeldung in öffentlicher Druckschrift zu beschreiben oder offenkundig zu benutzen, so nimmt sein Tun der Erfindung nach dem geltenden Gesetzeswort-

³ Vom 7. 12. 1923.

⁴ Bekanntmachung über Vereinfachungen im Patentamt.

⁵ Gesetz über Änderungen im patentamtlichen Verfahren.

⁶ Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. 3. 1883, revidiert in Brüssel am 14. 12. 1900, in Washington am 2. 6. 1911, im Haag am 6. 11. 1925. Abdruck der Haager Fassung in Synopse mit der in London 1934 vereinbarten Neufassung (u. Anm. 8) bei: KLAUER/MÖHRING (O. Anm. 1)

S. 623–632; s. auch den Beitrag des im RJuM zuständ. Referenten KGR KÜHNEMANN, Deutschland und die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, in: DJ 1936, S. 856–858.

⁷ KabVorl. PatentG § 2: „Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung (§ 26) in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Inland bereits so offenkundig benutzt ist, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.“

laut die Eigenschaft der Neuheit. Damit verliert der Erfinder die Möglichkeit, ein Patent zu erlangen. Die neue Vorschrift soll solche ungerechtfertigte Schädigung verhindern. Zum anderen soll aber auch eine Beschreibung oder offenkundige Benutzung, die vor der Patentanmeldung mit Willen des Erfinders geschieht, nicht, wie bisher, schlechthin die Erteilung eines Patents ausschließen. Gerade dem weniger gewandten oder weniger bemittelten Erfinder wird es oft erwünscht sein, seine Erfindung zunächst zur öffentlichen Erörterung stellen zu können, um zu erfahren, ob ihre Anmeldung zum Patent verlohnt, und um Geldgeber für die Durchführung des Verfahrens zu gewinnen. Auch hat sich bisher gelegentlich eine Härte für unerfahrene Erfinder daraus ergeben, daß sie in Unkenntnis der Rechtslage ihre Erfindung vor der Anmeldung veröffentlicht und sich damit um die Aussicht auf ein Patent gebracht haben. Aus allen diesen Gründen ist vorgesehen worden, daß Veranstaltungen, die auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhen, nicht neuheits-schädlich sein sollen, soweit sie innerhalb der sechs Monate erfolgen, die der Patentanmeldung vorausgehen. Diese zeitliche Beschränkung ist notwendig, um keinen Anreiz zu einer unangemes-senen Verzögerung der Patentanmeldung zu bieten und die spätere Feststellung des Sachverhalts im Prüfungsverfahren vor dem Reichspatentamt nicht durch zu große zeitliche Zwischenräume zu erschweren. Es ist nicht zu verkennen, daß die Neuregelung insofern eine gewisse Gefahr in sich birgt, als sie von dem abweicht, was zur Zeit in den meisten anderen Staaten Rechtens ist. Ein deut-scher Erfinder, der im Vertrauen auf die deutschen Vorschriften seine Erfindung vor der Anmeldung bekannt gibt, würde also zwar ein Reichspatent erhalten können, aber die Erlangung von Patenten in anderen Staaten vereiteln. Es ist aber einmal damit zu rechnen, daß diese Folge in den betei-ligten Kreisen bald bekannt werden wird, so daß jeder sie bei seinen Entschlüssen in Rechnung ziehen kann. Zum anderen besteht die Aussicht, daß auch die fremden Gesetzgebungen mit der Zeit allgemein zu ähnlichen Regelungen kommen werden, die schon auf der Internationalen Londoner Konferenz des Jahres 1934 lebhaft erörtert und von vielen Ländern empfohlen worden sind⁸. [...]

§ 3⁹

Um die erfinderische Persönlichkeit nach Gebühr zu würdigen und ihr die Anerkennung zu zollen, die als Ansporn zu neuem Schaffen notwendig ist, geht der Entwurf grundsätzlich vom sogenannten Anmelderprinzip zum Erfinderprinzip über. Nach § 3 des geltenden Patentgesetzes hat der erste Anmelder den Anspruch auf Erteilung des Patents. Damit wird schon äußerlich die Erfindung von vornherein vom Erfinder losgelöst und seine Urheberschaft als nebensächlich übergangen. Jetzt soll das Recht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zugesprochen werden. Erhält es ein Rechts-nachfolger, so sorgt der § 36¹⁰ des Entwurfs dafür, daß der Erfinder auf allen mit dem Patent zusam-menhängenden Veröffentlichungen als solcher genannt wird. Besonders geregelt sind noch der Fall einer durch das Zusammenwirken mehrerer entstandenen Erfindung und der Fall, daß verschiedene Personen die gleiche Erfindung unabhängig voneinander machen. Dagegen sind die weiteren beson-

⁸ Konferenz der Verbandsländer zum Schutze des gewerbl. Eigentums in London vom 1.5.– 2. 6. 1934; s. R 43 II/1558, Bl. 41. Die Fassung des § 2 Satz 2 beruhte auf einem Vorschlag, den der Präs. des Reichspatentamts Klauer in einer Besprechung im RJuM am 18. 6. 1935 formuliert und wie folgt begründet hatte: „Die Einführung einer derartigen Bestimmung sei auf der Londoner Konfe-renz im Jahre 1934 allgemein als zweckmäßig empfunden worden. Es empfehle sich, diese Vorschrift bereits jetzt in Deutsch-land einzuführen; das werde die internationale Einführung beschleunigen. Der Erfinder erhalte dadurch die Möglichkeit, vor der Anmeldung den Wert seiner Erfindung öffentlich zur Diskussion zu stellen und für seine Erfindung zu werben. Eine wesentliche Mehrbelastung des Reichspatentamts werde durch die Einführung der Bestimmung nicht eintreten.“ R 3001/10130, unfol.

⁹ KabVorl. § 3 lautete: „Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Reichspatentamt angemeldet hat.“

¹⁰ § 36 legte fest, daß der Erfinder in den Bekanntmachungen über die Anmeldung und die Erteilung des Patents sowie auf der Patentschrift zu nennen sei; die Nennung konnte nur auf seinen eigenen Antrag unterbleiben, war aber ohne Einfluß auf seine Rechte als Patentinhaber.

deren Folgen, die sich im Falle der Dienstfindung ergeben, an dieser Stelle nicht berücksichtigt, da sie in dem gleichzeitig in Vorbereitung befindlichen Arbeitsvertragsgesetz geregelt werden sollen¹¹. Im engen Zusammenhang mit der Regelung, wonach der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger das Recht auf das Patent hat, steht die dem Anmelder auferlegte Pflicht, vor Erlass des Bekanntmachungsbeschlusses anzugeben, ob er Erfinder oder Rechtsnachfolger des Erfinders ist, und im letzteren Falle den Namen des Erfinders mitzuteilen (zu vgl. § 26 Abs. 6¹²). Zur Wahrung der Erfinderehre ist weiterhin die Nennung des Erfinders auf allen Veröffentlichungen des Reichspatentamts vorgesehen (zu vgl. § 36).

[...]

§ 7

entspricht dem § 5 Abs. 1 und 3 des geltenden Patentgesetzes, enthält jedoch verschiedene Änderungen.

Neu ist zunächst der Satz 4 im Abs. 1¹³. Er stellt ein Gegenstück zu § 2 Satz 2 dar. Dort sind die Folgen geregelt, die eine Bekanntgabe der Erfindung durch den Erfinder vor der Patentanmeldung für die Beurteilung der Patentfähigkeit hat. Hier handelt es sich um die Folgen, die eine solche Mitteilung für die Entstehung von Vorbenutzungsrechten haben kann. Beide Fälle sind insofern in Übereinstimmung gebracht, als die Frist, die dem Erfinder gelassen ist, um sein Ausschließungsrecht durch die Patentanmeldung zu wahren, gleichmäßig auf sechs Monate nach der Bekanntgabe der Erfindung bemessen worden ist. Im übrigen war bei der hier in Betracht kommenden Regelung auch auf den Rücksicht zu nehmen, der die Erfindung unter Aufwand an Mühen und Kosten in Benutzung genommen hat, ohne damit rechnen zu müssen, daß sie zum Patent angemeldet werden würde. Deshalb ist nicht schlechthin jedem ein Vorbenutzungsrecht versagt worden, dessen Kenntnis von der Erfindung auf einer Mitteilung des späteren Patentanmelders beruht. Überhaupt will das Gesetz die Frage, wann trotz Vorliegens der Voraussetzungen des Satz 1 aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen ein Vorbenutzungsrecht nicht entsteht, keineswegs abschließend regeln, da die möglichen Fälle zu vielgestaltig sind, um sämtlich durch ausdrückliche Vorschriften erfaßt zu werden. Die neue Bestimmung will vielmehr nur dem Erfinder ein Mittel an die Hand geben, um seine Belange nach Möglichkeit wahren zu können. Dieses Mittel ist der ausdrückliche Ausspruch eines Vorbehalts seiner Rechte für den Fall der Patenterteilung, der bei der Bekanntgabe der Erfindung zu erfolgen hat. Er hindert auf die Dauer von sechs Monaten die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts ohne Rücksicht darauf, ob der Benutzer auch gerade von dem Vorbehalt Kenntnis hatte. Denn es kann dem, der bewußt fremdes Erfindungsgut benutzt, zugemutet werden, sich zu vergewissern, ob der Urheber sich Rechte daran Vorbehalten hat. Unterläßt er es oder kann er sich keine Klarheit

¹¹ Das Recht der sog. Dienstfindung, also der von gewerblich Beschäftigten im Rahmen ihrer Berufstätigkeit gemachten Erfindungen, sollte nach ursprüngl. Plänen des RJuM in einem eigenen, gleichzeitig mit dem PatentG zu erlassenden Gesetz geregelt werden; Vorarbeiten s. R 22/629, Bl. 11–50. Dieser Lösungsvorschlag basierte auf einer Empfehlung des ADR-Ausschusses (o. Anm. 1) und wurde auch von der DAF befürwortet; s. deren Stellungnahmen vom 6. bzw. 7. 2. 1935, in: R 3001/10129, unfol. Hingegen wünschte der RAM dieses Sonderproblem, da es in erster Linie sozialpolit. und arbeitsrechtl. Fragen aufwerfe, die den Angestelltenfinder in seiner Stellung als abhängig Beschäftigten berührten, im Rahmen eines umfassenden „Gesetzes über das Arbeitsverhältnis (Arbeitsvertragsgesetz)“ zu lösen; s. KURZ, Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 75–82; GesEntw. vom 11. 5. 1935: ebd. S. 254–256. Weil indes der Zeitpunkt der Verkündung des ArbeitsvertragsG auch zu Jahresanfang 1936 noch nicht abzusehen war (tatsächlich kam es niemals zustande), wurde in der Folge doch eine separate Regelung dieses Rechtsgebiets durch ein „Gesetz über die Erfindungen von Gefolgsmännern“ versucht; hierzu Dok. Nr. 107.

¹² Inhalt s. u. Begründung zu § 26.

¹³ KabVorl. § 7 (1): „Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung Vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.“

verschaffen, so handelt er auf eigene Gefahr, wenn er gleichwohl Aufwendungen für eine Verwertung der Erfindung macht, deren Fortsetzung dann später durch eine Patenterteilung gehindert werden kann.

Aus Rücksichten auf die Allgemeinheit soll dem Patent gegenüber ein erweitertes Vorbenutzungsrecht zugunsten des Reichs und der selbständigen Reichsverkehrsanstalten (z. B. Reichsbahn) geschaffen werden (Abs. 2¹⁴). Während sonst Voraussetzung für ein Vorbenutzungsrecht ist, daß die Erfindung zur Zeit der Anmeldung in Benutzung genommen ist oder daß wenigstens die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen worden sind, soll das Recht für die öffentliche Hand auch schon dann entstehen, wenn die Erfindung in einem amtlichen Schriftstück aufgezeichnet ist. Die Betriebsverhältnisse der öffentlichen Verwaltungen mit ihren häufig weit verzweigten und ausgedehnten Einrichtungen bedingen es, daß zwischen der Festlegung einer Neuerung auf dem Papier und der Herstellung der Benutzungsbereitschaft für gewöhnlich mehr Zeit vergeht als im Privatbetrieb. Zudem ist die Geheimhaltung während dieser Zeitspanne bei öffentlichen Betrieben meist besonders schwierig, weil der Kreis derer, die zur Bearbeitung und Erprobung im Interesse zuverlässiger Ergebnisse herangezogen werden müssen, sehr groß sein kann und, wie etwa bei den Verkehrs Verwaltungen, mancher Versuch auch mehr oder weniger unter den Augen der Öffentlichkeit stattfinden muß. So kann es geschehen, daß die Erfindung von unberufener Seite entlehnt und zum Patent angemeldet wird. Da die unberechtigte Entnahme oft nur schwer nachzuweisen sein wird, schützt allein ein erweitertes Vorbenutzungsrecht zuverlässig dagegen, daß die Verwaltung dem Patentanmelder weichen muß. Die Schaffung einer solchen Vorzugsstellung für die öffentliche Hand rechtfertigt sich auch durch die Erwägung, daß eine Erleichterung ihrer patentrechtlichen Lage letzten Endes der Allgemeinheit zugute kommt.

Auf der Londoner Konferenz des Jahres 1934 ist eine Änderung des Artikels 4 der Pariser Verbands-übereinkunft¹⁵ dahin beschlossen worden, daß ein Vorbenutzungsrecht nicht durch Tatsachen begründet werden soll, die in die Zeit zwischen der Anmeldung fallen, bei der ein Prioritätsrecht in Anspruch genommen wird, und der Anmeldung, aus der das Prioritätsrecht hergeleitet wird. Es empfiehlt sich, eine entsprechende Vorschrift schon jetzt in das deutsche Recht aufzunehmen (Abs. 3¹⁶), da die beteiligten Kreise mit Nachdruck die Sicherung des Prioritätsrechts gegen die Entwertung durch derartige Vorbenutzungsrechte erstreben. Außer den Prioritätsfristen der Pariser Verbandsübereinkunft kommen hier zur Zeit auch die des deutsch-russischen Abkommens über gewerblichen Rechtsschutz – Reichsgesetzbl. 1926 II S. 46 – und die des Abkommens mit der Südafrikanischen Union – Reichsgesetzbl. 1931 II S. 207, 542 – in Betracht¹⁷. Um den Angehörigen der beteiligten ausländischen Staaten aber keine vorteilhaftere Rechtsstellung zu geben, als die Deutschen dort genießen, und um einen gewissen Druck in dieser Frage auf das Ausland ausüben zu können, ist bestimmt, daß der Ausschluß des Vorbenutzungsrechts im Prioritätsintervall solchen Ländern gegenüber nicht eintritt, die Gegenseitigkeit hierin nicht gewähren.

Die gleiche Frage entsteht im übrigen für den Ausstellungsschutz auf Grund des Gesetzes vom 18. März 1904, betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstel-

¹⁴ KabVorl. § 7 (2): „Gegenüber dem Reich und den selbständigen Reichsverkehrsanstalten tritt die Wirkung des Patents auch dann nicht ein, wenn die Erfindung zur Zeit der Anmeldung bereits derart in einem amtlichen Schriftstück ihrer Verwaltung aufgezeichnet war, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Das Reich und die Reichsverkehrsanstalten sind befugt, die Erfindung selbst oder für ihre Zwecke durch andere zu benutzen. Die Wirkung des Patents wird nicht beschränkt, wenn die Aufzeichnung auf einer Mitteilung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder von Personen beruht, die außerhalb der Verwaltung stehen.“

¹⁵ Oben Anm. 6, 8.

¹⁶ KabVorl. § 7 (3): „Steht dem Patentinhaber nach einem Staatsvertrag ein Prioritätsanspruch (§ 27) oder nach dem Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904 (Reichsgesetzbl. S. 141) ein zeitweiliger Schutz zu, so ist an Stelle der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Anmeldung die vorangegangene ausländische Anmeldung oder der Beginn der Schaustellung der Erfindung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit gewährt.“

¹⁷ Abkommen vom 12. 10. 1925 bzw. 31. 3. 1931; Abdruck: KLAUER/MÖHRING (wie o. Anm. 1) S. 632 f., 635 f.

lungen (Reichsgesetzbl. S. 141). Der im Gesetz vorgesehene einstweilige Schutz würde seinen Zweck verfehlen, wenn der Erfinder allen Personen, die die ausgestellte Erfindung gesehen und daraufhin ihrerseits in Benutzung genommen haben, ein Vorbenutzungsrecht einräumen müßte. Es erschien deshalb angezeigt, auch für die Zeitspanne des zeitweiligen Ausstellungsschutzes die Entstehung von Vorbenutzungsrechten auszuschließen.

§ 8¹⁸

entspricht dem § 5 Abs. 2 des geltenden Gesetzes.

Die Vorschrift im Satz 1 bewahrt die schon jetzt bestehende Möglichkeit, daß die Reichsregierung zur Förderung des Wohles der Volksgemeinschaft durch ausdrückliche Bestimmungen für den Einzelfall das Ausschließungsrecht des Patentinhabers einschränken kann, um die Belange der Allgemeinheit zur Geltung zu bringen.

Ist die Benutzung einer geschützten Erfindung erforderlich, um das höchste Gut, die Sicherheit von Volk und Staat, gegen Angriffe verteidigen zu können, so überwiegen die Interessen der Gesamtheit diejenigen des Einzelnen in so hohem Maße, daß die Zurückstellung des Einzelrechts nicht erst von einer vorausgehenden besonderen Bestimmung über die Einschränkung des Patents für den Einzelfall abhängig gemacht werden kann. Der Entwurf sieht daher im Satz 2 vor, daß die Benutzung der Erfindung unter diesen Voraussetzungen ohne weiteres gerechtfertigt ist, soweit sie auf Anordnung oder im Auftrag des zuständigen Reichsministers oder der ihm nachgeordneten zuständigen Behörde erfolgt. Eine Benutzung durch eine vom Fiskus zur Lieferung herangezogene Privatfirma wird durch einen solchen Auftrag selbstverständlich nur dann gedeckt, wenn er gerade die betreffende technische Maßnahme vorschreibt. Wählt die Lieferfirma sie ohne den Willen der bestellenden Behörde, so kann sie sich zur Rechtfertigung des Eingriffs in ein fremdes Patent nicht auf den Auftrag berufen¹⁹.

Wie nach geltendem Gesetz hat der Patentinhaber in jedem Falle, in dem seine Erfindung zum Wohle der Volksgemeinschaft benutzt wird, einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Damit er ihn wahrnehmen kann, ist vorgeschrieben, daß ihm die Bestimmung der Reichsregierung im Falle des Satz 1 vor der Benutzung der Erfindung mitzuteilen ist. Im Falle des Satz 2 wird sich die Anordnung oder der Auftrag selbst regelmäßig nicht zur Bekanntgabe an den Patentinhaber eignen. Auch braucht bei ihrer Erteilung der handelnden Stelle noch gar nicht bewußt zu sein, daß durch die Ausführung ein fremdes Patent berührt wird. Deshalb ist vorgesehen, daß dem Patentinhaber von der Entstehung des Vergütungsanspruchs Mitteilung zu machen ist, sobald die veranlassende Behörde davon Kenntnis erlangt.

[...]

¹⁸ KabVorl. § 8: „Die Wirkung des Patents tritt insoweit nicht ein, als die Erfindung nach Bestimmung der Reichsregierung zur Förderung des Wohles der Volksgemeinschaft benutzt werden soll. Sie erstreckt sich ferner nicht auf eine Benutzung der Erfindung, die auf Anordnung oder im Auftrage des zuständigen Reichsministers oder der ihm nachgeordneten zuständigen Behörde für Zwecke der Landesverteidigung erfolgt. Doch hat der Patentinhaber in diesen Fällen gegen das Reich Anspruch auf angemessene Vergütung, die in Ermangelung einer Verständigung im Rechtswege festgesetzt wird. Eine Bestimmung der Reichsregierung nach Satz 1 ist dem in der Rolle (§ 24) als Patentinhaber Eingetragenen vor Benutzung der Erfindung mitzuteilen. Erlangt die Stelle, von der eine Anordnung oder ein Auftrag nach Satz 2 ausgeht, Kenntnis von der Entstehung eines Vergütungsanspruchs nach Satz 3, so hat sie dem als Patentinhaber Eingetragenen davon Mitteilung zu machen.“

¹⁹ Im Erstentwurf des PatentG (Jan. 1935) war das Recht zur Benutzung von Patenten für Zwecke der Landesverteidigung nur den Regiebetrieben in Reichsbesitz gewährt. Jedoch hatten der RKrM und der RLUM gefordert, die Erfindungen müßten in diesem Fall auch durch Privatbetriebe ausgenutzt werden können, ohne daß dem Patentinhaber ein Einspruchsrecht zustehe: „Dieses Verlangen ist besonders dadurch bedingt, daß im Interesse der Wirtschaftsbelebung die Privatindustrie im weitgehenden Maße zur Herstellung von Gerät für Landesverteidigungszwecke herangezogen wird und auch weiter herangezogen werden muß.“ Wenn ein Patentinhaber sich nicht in der Lage zeige, militär. Gerät in seinem eigenen Betrieb innerhalb der vorgegebenen Lieferfristen herzustellen, „muß das Reich in der Lage sein, andere gleichartige Firmen mit der Herstellung der nicht lieferbaren Geräte nach dem gleichen Patent zu betrauen. Der Patentinhaber muß in diesem Fall darin einwilligen, daß das Reich Aufträge, die er nicht ausführen kann, an eine andere, nach militärischen Rücksichten zu bestimmende Privatfirma vergibt und diese die vom Reich bestellten Geräte nach dem Patent ausführen kann“. RLUM an RJUM, 11. 2. 1935, geh.; R 3001/10129, unfol.

§ 11

Die in der nationalsozialistischen Auffassung begründete Notwendigkeit, den nichtbemittelten Erfinder und sein Schaffen zu fördern, gebietet für das Patenterteilungsverfahren Maßnahmen, die der Gewährung des Armenrechts vor den Gerichten entsprechen. Bedürftigen Erfindern können gegenwärtig die Gebühren für das erste und zweite Jahr der Patentdauer bis zum dritten Jahre gestundet und, wenn das Patent im dritten Jahre erlischt, auch vollkommen erlassen werden. Hierdurch soll es den Erfindern erleichtert werden, das Patent so lange aufrechtzuerhalten, bis ein Urteil über seine Verwendbarkeit möglich ist und im Falle der Brauchbarkeit Erträge erzielt werden. Der Zeitraum von zwei Jahren ist jedoch für diesen Zweck zu kurz, zumal da die patentamtliche Prüfung, die in die Laufzeit des Patents fällt, schon geraume Zeit beansprucht. Daher sieht Abs. 4²⁰ vor, daß die Gebühren für die ersten sechs Jahre bis zum Beginn des siebten gestundet und, wenn das Patent innerhalb der ersten sieben Jahre erlischt, vollständig erlassen werden können. Damit kann dem bedürftigen Erfinder in geeigneten Fällen ein volles Drittel der Gesamtdauer des Patents zur Verfügung gestellt werden, um unbelastet von Gebühreuzahlungen eine nutzbringende Verwertung des Patents zu versuchen, ehe er es mangels einer solchen verfallen läßt. Für vorübergehende Schwierigkeiten, die sich für die Gebühreuzahlung im weiteren Verlauf der Patentdauer ergeben sollten, ist bereits jetzt durch die Bestimmungen der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Rechtspflege und Verwaltung vom 14. Juni 1932 Vierter Teil Kapitel I (Reichsgesetzbl. I S. 295) und des Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes vom 28. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. II S. 1075) Vorsorge getroffen, wonach sämtliche Patentjahresgebühren bis zu zwei Jahren nach Fälligkeit gestundet werden können. Diese Vorschriften sollen nunmehr in das Patentgesetz selbst aufgenommen werden.

Dem Bedürfnis, mittellosen Erfindern im patentamtlichen Verfahren sachkundige Hilfe zuteil werden zu lassen, trägt die Übung der Patentanwaltskammer Rechnung, die in geeigneten Fällen einen Patentanwalt zuweist, der seine Gebühren stundet und sich ihre nachträgliche Einziehung nur für den Fall vorbehält, daß der Auftraggeber später zu Mitteln gelangt.

Abgesehen von den Gebühren eines Patentanwalts können dem Anmelder im Erteilungsverfahren dadurch besondere Kosten erwachsen, daß zur Darlegung der Patentfähigkeit seiner Erfindung die Beibringung von Zeichnungen, Modellen oder Sachverständigengutachten erforderlich wird. Auch hierfür soll dem bedürftigen Erfinder durch Gewährung von Mitteln aus der Staatskasse Hilfe gewährt werden. Allerdings muß diese Unterstützung an eine einschränkende Voraussetzung gebunden werden. Erfahrungsgemäß und begreiflicherweise kommt die Vorlegung von Zeichnungen in außergewöhnlichem Maße, von Modellen und Gutachten vornehmlich gerade in den zweifelhaftesten Fällen in Betracht, die häufig mit einer Zurückweisung der Anmeldung enden. Würden ihre Kosten stets auf das Reich übernommen werden, so würden Mittel der Allgemeinheit in erheblichem Umfange für zwecklose Aufwendungen verbraucht werden. Deshalb soll die Erstattung der Auslagen aus der Staatskasse nur erfolgen, wenn die Anmeldung zur Patenterteilung geführt hat. Diese Regelung nötigt zwar den Anmelder dazu, die Kosten zunächst anderweitig aufzubringen. Die Aussicht auf die spätere Erstattung wird ihm dies jedoch erleichtern. Die Hilfe mit Mitteln der Allgemeinheit soll weiter an die Bedingung geknüpft werden, daß die Erfindung der Volksgemeinschaft zur Benutzung gegen angemessene Vergütung zur Verfügung gestellt wird. Über die Bedeu-

²⁰ KabVorl. § 11 (4): „Wenn der Anmelder oder Patentinhaber seine Bedürftigkeit nachweist, können ihm die Gebühren für die Bekanntmachung und für das dritte bis sechste Jahr bis zum Beginn des siebenten gestundet und, wenn das Patent innerhalb der ersten sieben Jahre erlischt, erlassen werden. Ist ein Patent erteilt worden, so kann zugunsten eines bedürftigen Anmelders, der eine Erklärung nach § 14 Abs. 1 abgibt, angeordnet werden, daß ihm die angemessenen Auslagen für Zeichnungen, Modelle und Gutachten, deren Beibringung im Erteilungsverfahren notwendig war, aus der Reichskasse zu erstatten sind. Das Erstattungs-gesuch muß binnen sechs Monaten nach Erteilung des Patents beim Reichspatentamt angebracht werden. Die Erstattung ist in der Patentrolle (§ 24) zu vermerken. Wenn es später nach den Umständen gerechtfertigt erscheint, soll das Reichspatentamt anordnen, daß der gezahlte Betrag ganz oder teilweise zurückzuerstatten ist. Die Rückzahlungen werden als Zuschlag zu den Patentjahresgebühren festgesetzt und als Teil dieser behandelt.“

tung dieser Maßnahme ist weiter unten Näheres zu sagen. Für den Fall, daß die Erfindung demnächst Erträge abwirft oder der Patentanmelder oder sein Rechtsnachfolger sonst später über entsprechende Mittel verfügt, ist es geboten, die Rückerstattung der ausgezahlten Beträge anordnen zu können. Der Einfachheit halber sollen die Rückzahlungen als Zuschläge zu den Patentjahresgebühren festgesetzt werden. Schuldner ist also der Staatskasse gegenüber der jeweilige Patentinhaber. Damit er sich beim Erwerb des Patents Klarheit über die darauf lastende bedingte Erstattungspflicht verschaffen kann, ist die Zahlung aus der Staatskasse in der Patentrolle zu vermerken. Die Nichtbewirkung der festgesetzten Rückzahlungen hat die gleiche Folge wie eine unvollständige Entrichtung der Patentjahresgebühr, bringt also das Patent zum Erlöschen. Es ist davon abgesehen worden, daneben noch dem Empfänger der Zahlung eine persönliche Haftung aufzuerlegen, da ihre Geltendmachung mit Aufwendungen und Mühen verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zu dem Ergebnis stehen würden. Die Entscheidung über die Erstattung von Auslagen und die Wiedereinziehung der gezahlten Beträge gehört zu den Obliegenheiten der Patentabteilungen (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs).

Außer den Vergünstigungen für bedürftige Erfinder ist eine Gebührenerleichterung mit allgemeiner Wirkung angemessen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, daß der Patentschutz in der Zeit bis zur Patenterteilung nur beschränkten Wert hat (vgl. Erläuterung zu § 10²¹). Deshalb ist im Anfang der Laufzeit des Patents eine Verbilligung des Schutzes in der Weise vorgesehen, daß an die Stelle der Gebühren für die zwei ersten Jahre eine Bekanntmachungsgebühr in Höhe nur einer der beiden fortfallenden Gebühren tritt. Sie ist mit Rücksicht auf die Kosten, die durch die Bekanntmachung entstehen, vor deren Durchführung zu entrichten.

Die Ausfälle und Belastungen für die Staatskasse, die die erörterten Maßnahmen mit sich bringen²², nötigen dazu, einen Ausgleich zu schaffen, der nur in einer Erhöhung gewisser Gebühren gefunden werden konnte. Diese hält sich jedoch in mäßigen Grenzen. Sie beschränkt sich auf die Gebühren für das 11. bis 17. Jahr der Patentdauer. Hier ist eine geringe Mehrbelastung am ehesten tragbar, weil die Patente, die so lange aufrechterhalten werden, regelmäßig entsprechende Erträge abwerfen. Im übrigen werden auch diese Gebühren im Durchschnitt nur um 15 v. H. erhöht, so daß sie künftig immer noch hinter den Sätzen Zurückbleiben werden, die vor dem 1. Juli 1932 in Geltung waren.

Aber selbst dieser mäßigen Gebührenerhöhung wird noch eine neue Maßnahme an die Seite gestellt, die es dem Patentinhaber ermöglicht, die Kosten für die Erhaltung seines Schutzrechtes erheblich zu senken, und die zugleich dem Gesichtspunkt Rechnung trägt, den Fortschritt der Erfindung der Volksgemeinschaft zugänglich zu machen. Dem Patentinhaber wird nämlich die Möglichkeit gegeben, sein Patent durch Zahlung der halben ordentlichen Gebühren aufrechtzuerhalten, wenn er sich bereit erklärt, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu überlassen. Wer sich einen größeren Nutzen davon verspricht, wenn er das in seinem Patent gegebene ausschließliche Recht nicht einer solchen Beschränkung zugunsten der Allgemeinheit unterwirft, mag dafür die höheren Gebühren entrichten. Er hat die Möglichkeit, sich jederzeit durch Abgabe der Erklärung die Gebührenvorteile zu verschaffen. Soweit die Mehrbelastung die trifft, die ihre Patente nicht ausführen, sondern nur andere damit hindern wollen, sich auf dem Schutzgebiet zu betätigen, kann die Gebührenerhöhung dazu beitragen, die Aufrechterhaltung solcher volkswirtschaftlich oft

²¹ Dort war ausgeführt, daß das bisherige Recht als Beginn des Patentschutzes den Tag der Anmeldung gerechnet habe. Dagegen habe man eingewandt, „daß das Prüfungsverfahren oft einen erheblichen Teil der achtzehnjährigen Patentdauer in Anspruch nehme und der Anmelder in solchem Falle um den vollen Genuß des Patentschutzes komme, gleichwohl aber die Patentjahresgebühren uneingeschränkt zahlen müsse“.

²² Dem Erstentwurf des PatentG vom Jan. 1935 hatte der RFM am 5. 2. 1935 widersprochen, weil die auf 480 000 RM geschätzten Ausfälle an Patentgebühren und die erwarteten Personalmehrkosten von 50 000 RM „zur Zeit nicht tragbar“ seien; R 3001/10129, unfol. Daraufhin waren die nachfolgenden Gebührenerhöhungen in das Gesetz eingearbeitet worden, aus denen das Reichspatentamt zur Befriedigung des RFM voraussichtl. Mehreinnahmen von 770 000 RM errechnete; s. Reichspatentamt an RJuM, 19. 7. 1935, und Besprechung im RJuM vom 2.8. 1935: R 3001/10130, unfol.

unerwünschter Sperrpatente zu erschweren. Die neue Einrichtung der Lizenzbereitschaft ist im § 14 geregelt.

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der Gebührenerleichterungen und anderen neu eingeführten Vergünstigungen auf der einen und der vorgesehenen Gebührenerhöhungen auf der anderen Seite lassen sich naturgemäß nur schätzungsweise veranschlagen, da sie von der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Maße abhängen, in dem von den neuen Einrichtungen Gebrauch gemacht werden wird. Nach den angestellten Berechnungen würde ein gegenseitiger Ausgleich stattfinden. Weder ist also ein Ausfall für die Reichskasse noch eine Mehrbelastung der beteiligten Kreise in ihrer Gesamtheit zu erwarten; vielmehr wird nur eine sozialen Gesichtspunkten Rechnung tragende Veränderung in der Verteilung Platz greifen. Sollte sich diese Annahme später als unzutreffend erweisen, so müßten weitere Maßnahmen zur Herstellung eines Ausgleichs in Erwägung gezogen werden.

[...]

§ 14

Die Erwägungen, die zur Einführung der Vorschriften dieses Paragraphen geführt haben, sind in den Erläuterungen zu § 11 dargelegt worden. An dieser Stelle ist daher nur auf die Ausgestaltung der neuen Einrichtung einzugehen²³. Sie strebt möglichste Einfachheit an. Die Erklärung der Lizenzbereitschaft durch den Patentinhaber wird für die Allgemeinheit erkennbar durch Eintragung in die Patentrolle und durch Bekanntmachung im Patentblatt festgestellt. Sie bewirkt einerseits die Ermäßigung der Jahresgebühren. Andererseits gibt sie jedermann die Möglichkeit, die Erfindung gegen angemessene Vergütung zu benutzen. Das Recht dazu ist davon abhängig gemacht, daß die Benutzungsabsicht dem Patentinhaber zuvor angezeigt wird, um klare Verhältnisse zu schaffen und Versuchen zu begegnen, mißbräuchliche Verwendungen der Erfindung zu verschleiern. Die Abrechnung und Zahlung der Vergütung soll vierteljährlich erfolgen. Abweichende Vereinbarungen sind selbstverständlich zulässig. Kommt ein Einvernehmen über die Höhe der Vergütung nicht zustande, so entscheidet darüber das Reichspatentamt.

Die für das Hauptpatent ausgesprochene Lizenzbereitschaft soll zugleich für sämtliche Zusatzpatente gelten, weil die Benutzung des Hauptpatents in der Regel nur von Wert sein wird, wenn auch die Zusatzpatente benutzt werden können. Ohne diese Regelung werden die Patentinhaber nicht immer geneigt sein, ihre Erklärung freiwillig auf die Zusatzpatente zu erstrecken, weil ihnen bei diesen, da sie gebührenfrei sind, ein besonderer Vorteil nicht erwächst.

Die Lizenzbereitschaft ist unvereinbar mit der Einräumung eines Rechts zur ausschließlichen Benutzung der patentierten Erfindung. Um diese beiden einander feindlichen Rechtslagen von vornherein auseinanderzuhalten und schon ein scheinbares Zusammentreffen widersprechender Befugnisse zu vermeiden, ist ebenso wie für die Lizenzbereitschaft auch für die ausschließliche Lizenz die Eintragung in die Patentrolle vorgeschrieben worden (vgl. § 25). Da eine Eintragung die andere ausschließt, gibt die Rolle zuverlässige Auskunft über den Stand der Dinge, so daß Verwirrungen nicht entstehen können.

Die im Gesetz enthaltene Regelung kann durch Vorschriften des Reichsministers der Justiz ergänzt werden.

²³ S. KabVorl. § 14 (1): „Erklärt sich der Patentsucher oder der in der Rolle (§ 24) als Patentinhaber Eingetragene dem Reichspatentamt gegenüber schriftlich bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten, so ermäßigen sich die für das Patent nach Eingang der Erklärung fällig werdenden Jahresgebühren auf die Hälfte des im Tarif bestimmten Betrages. Die Erklärung gilt für das Hauptpatent und sämtliche Zusatzpatente. Sie ist unwiderruflich und bindet den Rechtsnachfolger. Die Erklärung ist in die Patentrolle einzutragen und einmal im Patentblatt bekanntzugeben.“

§ 15²⁴

entspricht dem § 11 des geltenden Gesetzes. Nach der bisherigen Regelung wird über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz nur durch richterliche Instanzen, nämlich eine Abteilung des Reichspatentamts und in der Berufungsinstanz durch einen Senat des Reichsgerichts entschieden. Soweit hierbei das Bestehen eines öffentlichen Interesses geprüft werden muß, ist diese Handhabung weder zweckmäßig noch gerechtfertigt. Die Wahrung der Belange der Allgemeinheit ist im nationalsozialistischen Staat Sache der Reichsregierung, die auch allein beurteilen kann, welche Maßnahmen hierzu erforderlich sind. Ihr muß daher die Entscheidung darüber zustehen, wann das Ausschließungsrecht des Patentinhabers den Bedürfnissen von Volk und Staat zu weichen hat. Wer geltend machen will, daß die Erteilung einer Zwangslizenz an ihn den Belangen der Volksgemeinschaft entspricht, soll sich daher zunächst an den Reichsminister wenden, der die betroffenen Interessen betreut. Teilt dieser die Auffassung des Antragstellers, so ist seine Erklärung darüber mit dem Antrag auf Erteilung der Zwangslizenz beim Reichspatentamt einzureichen (zu vgl. § 37 Abs. 4²⁵), das dann nur noch über die weiteren Voraussetzungen der Zwangslizenz zu entscheiden und gegebenenfalls die näheren Bedingungen festzusetzen hat.

Die in Artikel 5 der Pariser Verbandsübereinkunft vorgesehenen Voraussetzungen für die Erklärung des Verfalls eines Patents wegen Mißbrauchs des Ausschließungsrechts, insbesondere wegen Nichtausführung, sind durch die Beschlüsse der Konferenzen vom Haag und von London verschärft worden²⁶. Vom Standpunkt Deutschlands mit seiner reichen Erfindertätigkeit, einem dementsprechend großen Besitz an Auslandspatenten und einer exportfähigen Industrie, die die Ausnutzung der Auslandspatente durch Ausfuhr ermöglicht, ist diese Entwicklung zu begrüßen. Wenn bisher auch nur die Haager Beschlüsse, nicht aber auch die von London ratifiziert worden sind²⁷, so ist es doch schon des Vorbildes wegen angezeigt, ihnen bereits jetzt die innere Gesetzgebung anzupassen. Nach Artikel 5 Abs. 3, 4 der Übereinkunft in der Londoner Fassung darf der Verfall eines Patents nur eintreten, wenn Mißbräuche durch die Gewährung von Zwangslizenzen nicht verhütet werden können. Auch darf vor Ablauf von zwei Jahren seit Gewährung der ersten Zwangslizenz keine Klage auf Zurücknahme eines Patents angestrengt werden. Beiden Bestimmungen trägt Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs Rechnung. Um jedoch Deutschland vor der Annahme der Londoner Beschlüsse durch die anderen Verbandsländer nicht einseitig zum Vorteil ihrer Staatsangehörigkeiten zu binden und ferner auch im Hinblick auf die dem Verband überhaupt nicht angehörenden Staaten ist vorgesehen,

²⁴ KabVorl. § 15: „(1) Verweigert der Patentinhaber, die Benutzung der Erfindung einem anderen zu gestatten, der sich erbietet, eine angemessene Vergütung zu zahlen und Sicherheit dafür zu leisten, so ist diesem die Befugnis zur Benutzung zuzusprechen (Zwangslizenz), wenn die Reichsregierung erklärt, daß die Erlaubnis geboten ist, um die Belange der Volksgemeinschaft zu wahren, und wenn mindestens drei Jahre vergangen sind, seit die Erteilung des Patents bekanntgemacht worden ist. Die Befugnis kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden.

(2) Das Patent ist, soweit nicht Staatsverträge entgegenstehen, zurückzunehmen, wenn die Erfindung ausschließlich oder hauptsächlich außerhalb des Deutschen Reichs ausgeführt wird. Die Zurücknahme kann erst zwei Jahre nach rechtskräftiger Erteilung einer Zwangslizenz und nur dann verlangt werden, wenn die Reichsregierung erklärt, daß den Belangen der Volksgemeinschaft durch Erteilung von Zwangslizenzen weiterhin nicht genügt werden kann; diese Einschränkungen gelten jedoch nicht bei Angehörigen eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit gewährt. Die Übertragung des Patents auf einen anderen ist insofern wirkungslos, als sie nur den Zweck hat, der Zurücknahme zu entgehen.“

²⁵ § 37 (4) regelte den formalen Verfahrensablauf bei Erklärung der Nichtigkeit oder Zurücknahme des Patents oder bei der Erteilung einer Zwangslizenz.

²⁶ Art. 5 der in London revid. Pariser Verbandsübereinkunft (o. Anm. 6, 8) stellte es in Abs. 2 jedem Verbandsland frei, „soweit erforderlich, gesetzliche Maßnahmen zu treffen, um Mißbräuche zu verhüten, die sich aus der Ausübung des ausschließlichen Rechtes, wie es durch das Patent verliehen ist, ergeben könnten, zum Beispiel infolge unterlassener Ausführung“. Jedoch durften diese Maßnahmen lt. Abs. 3 „den Verfall des Patents nur dann vorsehen, wenn die Gewährung von Zwangslizenzen zur Verhütung dieser Mißbräuche nicht ausreichen würde“. Abs. 4 lautete: „Keinesfalls kann die Gewährung einer Zwangslizenz vor Ablauf von drei Jahren seit der Erteilung des Patents verlangt werden; die Lizenz darf nur gewährt werden, wenn der Patentinhaber als berechtigt anzuerkennende Entschuldigungsgründe nicht dartut. Vor Ablauf von zwei Jahren seit Gewährung der ersten Zwangslizenz kann keine Klage auf Verfall oder Zurücknahme eines Patents angestrengt werden.“

²⁷ Die Londoner Revisionen wurden durch Dtl. erst am 10. 8. 1937 ratifiziert und am 27. 9. 1937 verkündet (RGBl. II S. 583). Beschlußvorlage s. R 43 II/1558, Bl. 21–44.

daß die Beschränkungen nicht den Angehörigen eines Staates zugutekommen, der keine Gegenseitigkeit gewährt. Diesen gegenüber ist allein der erste Satz des Absatzes 2 maßgebend. Es gelten also die Staats Verträge, insbesondere die Pariser Übereinkunft in der jeweils letzten ratifizierten Fassung. Bestehen auch keine Staats verträge, so ist die einzige Voraussetzung für die Zurücknahme des Patents die Tatsache der ausschließlich oder hauptsächlich im Ausland erfolgenden Ausführung. Es besteht kein Anlaß, die Angehörigen der Staaten, die zum Deutschen Reich in keinerlei vertraglichen Beziehungen stehen und auch keine Gegenseitigkeit gewähren, durch zeitliche Beschränkungen der Rücknahmemöglichkeit besonders zu schützen.

[...]

§ 25

Das Erfordernis der Eintragung in die Patentrolle für die Bestellung einer ausschließlichen Lizenz²⁸ ist mit Rücksicht auf die im § 14 neu geschaffene Lizenzbereitschaft eingeführt worden, wofür auf die Erläuterungen an dieser Stelle verwiesen wird.

Die Eintragung erfolgt, wenn die Einwilligung dessen beigebracht wird, der als Patentinhaber in der Rolle vermerkt ist. Das Reichspatentamt prüft also nicht, ob ein wirksamer Vertrag über die Einräumung der Lizenz vorliegt. Dies ist entbehrlich, weil die Bedeutung der Eintragung nur eine negative ist. Sie hindert lediglich die Eintragung einer Lizenzbereitschaft nach § 14. Einen positiven Rechtsnachweis erbringt sie nicht. Bei einem Übergang der Lizenz kann der Erwerber eingetragen werden. Jedoch ist dies weder für den Erwerb noch für die Geltendmachung des Rechts erforderlich.

§ 26

entspricht dem § 20 des geltenden Gesetzes. Wenn der Anmelder eines Patents als Fachmann auf dem betreffenden Gebiet tätig ist und diesem seine besondere Forschungs- und Entwicklungsarbeit widmet, wird er regelmäßig eine genaue Kenntnis des in Betracht kommenden Standes der Technik haben. In solchen Fällen kann von ihm billigerweise erwartet werden, daß er zur Vermeidung eines unnützen und verzögerlichen Arbeitsaufwandes im Reichspatentamt seine Kenntnis zur Erleichterung der Prüfungsarbeit zur Verfügung stellt. Daher ist als Absatz 4 eine neue Vorschrift aufgenommen, wonach der Anmelder auf Verlangen des Reichspatentamtes den Stand der Technik nach seinem besten Wissen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben und in die Beschreibung aufzunehmen hat. Der Anmelder soll also nur das angeben, was ihm ohnedies bekannt ist. Besondere Nachforschungen werden ihm nicht zugemutet. Selbst die Angabe des Bekannten ist nur auf ausdrückliches Verlangen des Reichspatentamtes im Einzelfall zu machen. Es wird im Verwaltungswege Sorge dafür getragen werden, daß sie nur in geeigneten Fällen und insbesondere nicht von weniger gewandten Anmeldern erfordert werden wird.

In Absatz 6 ist mit Rücksicht auf die neuen Vorschriften zur Wahrung der Erfinderehre (zu vgl. § 36²⁹) die Bestimmung aufgenommen, daß der Anmelder vor Erlaß des Beschlusses über die Bekanntmachung der Anmeldung den Namen des Erfinders anzugeben hat. Ist er nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat er auch zu erklären, wie das Recht auf das Patent von den ursprünglichen Berechtigten an ihn gelangt ist. Dadurch soll unlauteren Machenschaften zur Ausschaltung Beteiligter und zur Vorschiebung von Strohmännern zwecks Erlangung von Vergünstigungen des Armenrechts vorgebeugt werden. Gibt der Anmelder die Erklärungen von sich aus nicht oder offenbar nicht voll-

²⁸ KabVorl. § 25 (1) lautete: „Zur Begründung eines Rechts zur ausschließlichen Benutzung der Erfindung ist außer der Einigung der Beteiligten die Eintragung der Rechtseinräumung in der Rolle (§ 24) erforderlich. Sie wird auf Antrag vom Reichspatentamt vorgenommen, wenn die Einwilligungserklärung des als Patentinhaber Eingetragenen oder seines Rechtsnachfolgers beigebracht wird. Bei der Eintragung ist anzugeben, wem das Recht eingeräumt wird (Berechtigter). Die Eintragung ist unzulässig, wenn eine Erklärung nach § 14 Abs. 1 abgegeben worden ist.“

²⁹ S. o. Anm. 10.

ständig ab, so wird er vom Prüfer unter Fristsetzung besonders aufzufordern sein. Die Unterlassung würde die Zurückweisung der Anmeldung zur Folge haben.
[...]

§§ 51, 52³⁰

Die Rechtsprechung in Patentverletzungsstreitigkeiten ist in den beteiligten Kreisen nach verschiedenen Richtungen der Kritik unterzogen worden. Einmal wird darüber Klage geführt, daß Gerichte, die nur selten mit derartigen Prozessen befaßt sind, sich infolge der geringen Berührung mit dem besonders schwierigen Gebiet des Patentrechts und mit Fragen der Technik verschiedentlich nicht in der Lage gezeigt hätten, die Verfahren mit der gebotenen Beschleunigung zu fördern und die Entscheidungen mit der nötigen Sachkunde zu treffen. Zum anderen wird geltend gemacht, daß die Gerichte gelegentlich den Schutzzumfang der Patente in einer Weise auslegten, die für den Verkehr nicht voraussehbar sei, weil dabei der Zusammenhang mit der Auffassung über den Gegenstand des Patents, die das Reichspatent im Erteilungsverfahren zum Ausdruck gebracht habe, nicht genügend gewahrt werde. Dadurch werde der Rechtssicherheit Abbruch getan.

Beiden Gesichtspunkten will der Entwurf Rechnung tragen. Im § 51 ist daher eine Zusammenfassung der Prozesse in Patentsachen, im § 52 eine Mitwirkung des Reichspatentamts bei der Rechtsprechung vorgesehen.

In Zukunft sollen für alle Patentstreitigkeiten die Landgerichte ausschließlich zuständig sein. Damit diese Regelung nicht zu einer Erweiterung der Berufungs- und Revisionsmöglichkeit führt, war insoweit die Anwendung der §§ 511a Abs. 4, 547 Nr. 2 der Zivilprozeßordnung auszuschließen³¹.

Aber auch von den Landgerichten sollen nur einige mit den Patentstreitsachen befaßt werden. Deshalb erhält der Reichsminister der Justiz die Ermächtigung, diese Prozesse für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen³². Durch diese Zusammenfassung soll erreicht werden, daß die beteiligten Richter aus dem bei ihnen zusammenkommenden Prozeßstoff eines größeren Bezirks die wünschenswerten Sonderkenntnisse und Erfahrungen unter günstigeren Bedingungen gewinnen können als bisher. Im Hinblick auf diesen Vorteil für die Güte der Rechtsprechung muß dabei allerdings in Kauf genommen werden, daß in vielen Fällen künftig das zuständige Gericht für die eine oder andere Partei oder vielleicht auch für beide entfernter liegen wird als bei dem bestehenden Zustand. Um diesen Nachteil zu mildern und um die Rechtsanwälte, die nicht bei den auszuwählenden Landgerichten zugelassen sind, von den Patentprozessen nicht auszuschließen, ist bestimmt, daß die Vertretung vor den Gerichten für Patentstreitsachen auch von den Rechtsanwälten ausgeführt werden kann, die bei den Landgerichten zugelassen sind, welche ohne die getroffene Ausnahmeregelung für den Prozeß zuständig wären.

[...]

Die Zusammenfassung der Rechtsprechung bei einigen Landgerichten erleichtert auch die in § 52 vorgesehene Mitwirkung des Reichspatentamts³³. Dieses wird über sämtliche Patentstreitigkeiten

³⁰ Die §§ 51–54 PatentG bildeten den 5. Abschnitt *Verfahren in Patentstreitsachen*.

³¹ Hierzu § 51 (1) der KabVorl.: „Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Eine erweiterte Zulässigkeit von Rechtsmitteln nach den Vorschriften der §§ 511a Abs. 4, 547 Nr. 2 der Zivilprozeßordnung wird hierdurch nicht begründet.“

³² Die dieser KabVorl. vorausgehende Entwurfsfassung vom 8. 5. 1935 hatte noch die zentrale Zuständigkeit des Landgerichts Berlin für sämtl. Patentstreitsachen vorgesehen, um dort den erforderlichen techn. Sachverstand zu bündeln. Die Frage war unter den Ressorts umstritten und mit dem Problem der Einführung sog. technischer Richter (s. u.) verquickt. Erst im Anschluß an eine Chefbesprechung im RJuM vom 6.12. 1935 über die verbliebenen Differenzpunkte war die auch vom BNSDJ abgelehnte Zentralisierung in Berlin fallengelassen worden; s. R 3001/10130.

³³ KabVorl. § 52: „(1) In Patentstreitsachen haben die Gerichte dem Präsidenten des Reichspatentamts Abschriften von allen Schriftsätzen, Protokollen, Verfügungen und Entscheidungen zu übersenden. Die Parteien haben dem Gericht die erforderlichen Abschriften ihrer Schriftsätze einzureichen.“

durch Mitteilung des vollständigen Prozeßstoffs unterrichtet. Der Präsident des Reichspatentamts kann sich nach seinem Ermessen an allen derartigen Prozessen durch Entsendung eines Vertreters beteiligen, der unter den Mitgliedern des Amtes ausgewählt werden soll, die mit dem betroffenen engeren Fachgebiet besonders vertraut sind. Der Vertreter, der befugt ist, den Terminen beizuwohnen, kann schriftliche und mündliche Erklärungen abgeben. Er kann dabei insbesondere die Auffassung über den Inhalt des Patents zur Geltung bringen, von der das Reichspatentamt bei der Erteilung ausgegangen ist. Er wird aber auch vermöge seiner besonderen Sachkunde auf dem in Betracht kommenden Spezialgebiet in geeigneten Fällen in der Lage sein, das Gericht allgemein bei der Aufklärung des technischen Sachverhalts zu unterstützen, wobei ihm die Befugnis zur Fragestellung an Parteien, Zeugen und Sachverständige dienlich sein soll³⁴. Soweit sich dadurch die Heranziehung eines gerichtlichen Sachverständigen erübrigt, wird auch eine Verbilligung des Rechtsstreits eintreten. Jedoch ist es nicht etwa allgemein als Aufgabe des Vertreters des Reichspatentamts gedacht, den nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung bestellten Sachverständigen zu ersetzen³⁵.

Auch wenn der Präsident des Reichspatentamts nach Lage der Sache keine Veranlassung findet, von sich aus einen Vertreter in den Prozeß abzuordnen, kann es dem Gericht zur zutreffenden Würdigung des Patents erwünscht sein, nähere Kenntnis über den Gang des Erteilungsverfahrens zu erhalten. Daher wird ihm die Möglichkeit gegeben, den Präsidenten des Reichspatentamts um Entsendung eines Vertreters zu ersuchen, von dem Aufklärungen nach dieser Richtung erwartet werden können. In dem Ersuchen sollen die aufklärungsbedürftigen Punkte angegeben werden, damit der Präsident beurteilen kann, ob ein Beamter mit entsprechenden Kenntnissen zur Verfügung steht. Kommt er zu dem Ergebnis, daß dies nicht der Fall ist, so kann er zu dem Ersuchen schriftlich Stellung nehmen.

(2) Der Präsident kann aus den Mitgliedern und Hilfsmitgliedern des Reichspatentamts, die besondere Sachkunde auf dem vom Rechtsstreit betroffenen engeren Gebiet der Technik besitzen, einen Vertreter bestellen, der befugt ist, dem Gericht schriftliche Erklärungen abzugeben, den Terminen beizuwohnen, in ihnen Ausführungen zu machen und Fragen an Parteien, Zeugen und Sachverständige zu richten. Schriftliche Erklärungen sind den Parteien durch das Gericht mitzuteilen.

(3) Das Gericht kann auf Antrag oder von Amts wegen den Präsidenten des Reichspatentamts ersuchen, einen Vertreter mit den in Abs. 2 bezeichneten Eigenschaften in die mündliche Verhandlung zu entsenden, wenn es annimmt, daß der Vertreter durch nähere Mitteilungen über den Gang des Erteilungsverfahrens zur besseren Beurteilung des technischen Sachverhalts oder zu seiner richtigen rechtlichen Würdigung beitragen kann. In dem Ersuchen sind die Punkte anzugeben, die dem Gericht aufklärungsbedürftig erscheinen. Ist der Präsident der Auffassung, daß keine der als Vertreter in Betracht kommenden Personen in der Lage ist, Mitteilungen über den Gang des Erteilungsverfahrens aus eigener Wissenschaft zu machen, so kann er, statt einen Vertreter zu entsenden, zu dem Ersuchen schriftlich Stellung nehmen.

(4) Das Gericht kann den vom Präsidenten des Reichspatentamts bestimmten Vertreter zur Beratung zuziehen.“

³⁴ Bei Aufstellung des GesEntw. hatte insbes. der RWiM die Einsetzung sachkundiger „technischer Richter“ für Patentstreitsachen gefordert, wogegen sich der RFM wegen des zusätzl. Personalaufwands sperrte. Um diesen Bedenken entgegenzukommen, hatte der RWiM am 11. 12. 1935 präzisiert, daß die techn. Richter, die üblicherweise dem Personal des Reichspatentamts entnommen werden sollten, wegen ihres Richteramts nicht aus dem Hauptberuf ausscheiden mußten: „Ich halte es vielmehr für zweckmäßig und durchführbar, die für die Mitwirkung in Patentverletzungsstreitigkeiten erforderlichen technisch sachverständigen Personen aus einer größeren Anzahl dazu bestimmter Mitglieder des Reichspatentamts von Fall zu Fall heranzuziehen. Eine derartige Regelung würde nicht nur die in der Kostenfrage bestehenden Schwierigkeiten beseitigen, sondern außerdem auch den Vorteil haben, daß die technischen Richter stets in enger Berührung mit ihrem Fachgebiet bleiben und über dessen Entwicklung fortlaufend unterrichtet werden.“ R 3001/10130. In der Folge war ein Kompromiß dahin gefunden worden, daß die vom Präs., des Reichspatentamts zur Teilnahme am Prozeß bestimmten Vertreter auch zu den Beratungen des Gerichts zugezogen werden könnten, ohne offiziell ein Richteramt zu bekleiden; R 3001/10131. Vgl. hierzu auch MD VOLKMAR, Die Bedeutung des neuen Patentgesetzes für das Verfahren in Patentverletzungsstreitigkeiten, in: DJ 1936, S. 851–856.

³⁵ An der aus der regelmäßigen Einschaltung des Reichspatentamts gleichwohl folgenden Tendenz hierzu stieß sich der StdF in seiner Stellungnahme vom 22. 1. 1936, indem er das Beispiel des Patentinhabers in der Industrie anführte, der die wirtschaftl. Verwertung seiner Erfindung bedroht sehe durch ein sog. Wegelagererpatent, d. h. ein auf seine Erfindung aufbauendes, von ihr also unmittelbar abhängiges, aber dennoch rechtl. selbständiges konkurrierendes Patent. In einer Besprechung StdF–RJm am 20. 3. und einem Telefonat Gürtners mit Heß am 31. 3. wurde vereinbart, dem § 52 folg. Abs. 5 anzufügen: „Der Reichsminister der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers für den Beweis durch Sachverständige besondere Anordnungen zu treffen.“ Damit sollte sichergestellt sein, daß dem Gericht für techn. Fragen in jedem Fall sachkundige und unabhängige Sachverständige zur Verfügung stünden, wobei Heß selbstredend sein NSDAP-„Amt für Technik“ im Auge hatte. R 3001/10131, unfol.

Grundsätzlich soll der Vertreter, den der Präsident des Reichspatentamts aus eigener EntschlieÙung oder auf Ersuchen des Gerichts bestimmt hat, seine Ausführungen vor Gericht in Gegenwart aller ProzeÙbeteiligten machen, damit diese dazu Stellung nehmen können. Auf diese Weise wird am besten eine erschöpfende Klarstellung des Streitstoffes erreicht werden. Um die Zusammenarbeit zwischen dem Gericht und dem Reichspatentamt als Erteilungsbehörde möglichst fruchtbringend werden zu lassen, ist aber vorgesehen worden, daß das Gericht den Gedankenaustausch mit dem Vertreter des Präsidenten erwünschtenfalls auch im Beratungszimmer fortsetzen kann.

§§ 53,54

Die Erfahrung hat gelehrt, daß beim Streit um die Frage einer Patentverletzung nicht selten das wirtschaftliche Übergewicht der einen über die andere Partei einer gerechten Lösung hinderlich ist, weil es der weniger bemittelten Partei nicht möglich ist, das mit der Einlassung in einen PatentprozeÙ verbundene Kostenwagnis zu übernehmen. Sie sieht sich infolgedessen zur Preis-gabe ihrer Rechte oder bestenfalls zum Eingehen eines ungünstigen Vergleichs genötigt. Mit den Mitteln des Armenrechts kann in diesen Fällen nicht geholfen werden, da die Voraussetzungen für seine Gewährung in der Regel nicht erfüllt sind und auch geschäftliche Rücksichten von seiner Inanspruchnahme abhalten würden. Die vom sozialen Standpunkt unerquicklichen Erscheinungen haben ihren Grund in der außergewöhnlichen Höhe der Kosten gerade der Patentprozesse, die durch die Größe der Streitwerte und die meist gegebene Notwendigkeit der Heranziehung kost-spieliger Sachverständigengutachten bedingt ist. Die Besonderheit der Umstände erfordert außer-ordentliche Maßnahmen zur Abhilfe. Deshalb ist im § 53 die Möglichkeit geschaffen worden, die eine Partei treffenden gerichtlichen und außergerichtlichen ProzeÙkosten nach einem Teil des vollen Streitwerts zu bemessen, wenn dies zur Vermeidung einer erheblichen Gefährdung ihrer wirt-schaftlichen Lage gerechtfertigt erscheint. Macht das Gericht von dieser Möglichkeit Gebrauch, so erfährt die begünstigte Partei zunächst insofern eine Erleichterung, als sie die von ihr zu zahlenden Vorschüsse und Gebühren des Gerichts und ihres Rechtsanwalts nur nach dem niedrigeren Streit-wert zu entrichten hat. Sie erlangt aber außerdem die Gewißheit, im Falle des Unterliegens auch die dem Gegner entstandenen Gerichtskosten und Anwaltsgebühren nur nach dem Bruchteil des Streitwerts erstatten zu müssen. Nach allen diesen Richtungen ist ihr Kostenwagnis mithin begrenzt, wodurch ihr die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtert ist. Bewußt ist davon abgesehen worden, die Anordnung des Gerichts von einer vorherigen Prüfung der ProzeÙaussichten abhängig zu machen, weil die Tatsache, daß die Partei in jedem Falle ihrer Leistungsfähigkeit angemessene ProzeÙkosten aufwenden muß, regelmäßig von mutwilliger und aussichtsloser ProzeÙführung abhalten wird und eine besondere Prüfung der Aussichten die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde. Da aber die EntschlieÙung über die Gewährung der Vergünstigung in das Ermessen des Gerichts gestellt ist, besteht die Möglichkeit, im Falle eines offenbar mißbräuchlichen Prozessierens den Antrag abzu-lehnen.

Eine besondere Form des Mißbrauchs wirtschaftlicher Übermacht bei der Austragung von Patent-streitigkeiten hat sich darin gezeigt, daß Inhaber von mehreren Patenten verwandten Inhalts einen angeblichen Verletzer zunächst nur aufgrund eines dieser Patente verklagen, um dann in weiteren Klagen gegen ihn wegen desselben oder eines gleichartigen Tatbestandes die Verletzung der anderen Patente geltend zu machen. Dem Angegriffenen wird dadurch die Verteidigung erschwert, weil die Vielzahl der Prozesse ihm erhöhte Kosten verursacht. Um diesen Stufenklagen zu begegnen, erscheint ein Zwang zur Geltendmachung aller in Betracht kommenden Patente in einem Verfahren geboten. Nach § 54 soll es daher nur dann zulässig sein, wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung eine weitere Klage aufgrund eines anderen Patents anzustrengen, wenn der Kläger ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent bereits in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.

[...]³⁶

³⁶ Abgesehen vom Änderungswunsch des StdF zu § 52 des PatentG (o. Anm. 35) verlangten die Ressorts zu den Entwürfen keine wesentl. Abänderungen. Die Anregung der RfR, in das PatentG „eingehendere Bestimmungen zur Sicherung der staatlichen Belange bei den Erfindungen“ aufzunehmen und dazu eine Vorprüfungsstelle einzurichten, wurde auch vom RKR als überflüssig abgelehnt; R 43 II/1558a, Bl. 98–103. Am 4. 4. 1936 übermittelte der RJuM dem StSRk die nur geringfügig revid. Kabinettsvorlagen der vier Gesetze zur Verabschiedung im Umlaufweg; ebd. Bl. 104–107 (nur Begleitschreiben mit Bezeichnung der Änderungen); R 3001/10131, unfol. Kerrls Vorbehalte bestanden indes fort; StS Schlegelberger hielt über ein Telefonat mit ihm am 16. 4. fest: „Herr Minister Kerrl stellte sich zunächst auf den Standpunkt, die Vorlage des neuen Patentgesetzes bringe im wesentlichen kaum etwas Neues und nehme wohl zu Unrecht in Anspruch, ein ganz neues Patentrecht zu schaffen; die wenigen Änderungen, die die Vorlage bringe, hätten höchstens eine Novelle gerechtfertigt. Er habe auch bereits mit Herrn Ministerpräsidenten Göring gesprochen, der seinen Standpunkt teile.“ R 3001/10131. Widerspruch gegen das Gesetz legte Kerrl jedoch nicht ein, so daß der StSRk dem RJuM am 28. 4. die Annahme der Gesetze mitteilen konnte; R 43 II/1558a, Bl. 109–112. Das *Patentgesetz*, das *Gebrauchsmustergesetz*, das *Warenzeichengesetz* und das *Gesetz über die patentamtlichen Gebühren* wurden von Hitler am 5. 5. 1936 ausgefertigt (RGBl. II S. 117, 130, 134, 142); s. FV 252*. Gürtner stellte sie auf einer Pressekonferenz im RJuM am 8. 5. vor und schloß mit der Feststellung, „daß das nationalsozialistische Deutschland von sich sagen könne, nicht nur das neueste, sondern auch das modernste Patentrecht der Welt geschaffen zu haben“; DJ 1936, S. 780–782. Vgl. auch den Beitrag von KGR KÜHNEMANN, Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, in: ebd. S. 752–754. Zur rechtshistor. Würdigung s. WERNER, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsstrafrecht, S. 141–144. Aktenmaterial zur Vorbereitung der *VO über das Reichspatentamt* vom 6. 7. 1936 (RGBl. II S. 219) in: R 3001/10131. Die *VO über die Zuweisung der Patentstreitsachen an die Landgerichte* vom 10. 9. 1936 (RGBl. II S. 299) bestimmte als im Patentstreitverfahren ausschließlich zuständig die LG Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Leipzig und Nürnberg-Fürth. Die Berufungsmöglichkeiten regelte die *VO über das Berufungsverfahren beim Reichsgericht in Patentstreitsachen* vom 30. 9. 1936 (RGBl. II S. 316). Material zur Vorbereitung dieser VOn und Eingaben regionaler Interessenten um Berücksichtigung anderer Landgerichte (insbes. betr. die Ausschaltung des LG Münchens zugunsten Nürnbergs) in: R 3001/10133.

Zitierhinweis

Nr. 7 Begründung der Kabinettsvorlage eines Patentgesetzes, eines Gebrauchsmustergesetzes, eines Warenzeichengesetzes und eines Gesetzes über die patentamtlichen Gebühren. 14. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d007>